

Bekendtgørelse 2008-10-21 nr. 1047 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2009 efter lov om arbejdsskadesikring for ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt den 1. juli 2007 eller senere

I medfør af § 27, stk. 4, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006, som ændret ved lov nr. 496 af 6. juni 2007 fastsættes:

§ 1

En løbende ydelse for tab af erhvervsevne, tilkendt efter § 17 og § 17 a i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel A, som står ud for den tilskadekomnes alder på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Tabel A anvendes desuden til fastsættelse af erstatning for fremtidige permanente udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler efter § 15, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 3. Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem de aldre, som er angivet i tabellen, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder.

Stk. 4. Når den tilskadekomne, på tidspunktet for afgørelsen om erstatning for tab af erhvervsevne eller forsikringsselskabets/Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings stillingtagen efter § 15, stk. 3, er 2 år eller mindre fra at nå folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, fastsættes kapitalbeløbet ved at gange den årlige ydelse på afgørelsestidspunktet med faktoren 1,160. Det samme gælder tilskadekomne, der har nået folkepensionsalderen.

§ 2

En løbende ydelse for tab af forsørger, tilkendt efter § 20, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel B eller C, som står ud for den efterladtes alder og restperioden af erstatningsydelsen på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Når restperioden af erstatningsydelsen opgjort i år og måneder ligger mellem de restår, som er angivet i tabellen, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på restperioden opgjort i år og måneder.

§ 3

Faktorerne i bilagets tabel A, B og C er fastsat på grundlag af følgende forudsætninger:

- 1) En dødelighed for erstatningsmodtageren som fastsat i det tekniske livsgrundlag G82.

- 2) En rentefod på 5,12 pct. p.a., fastsat som gennemsnittet af de af Nationalbanken opgjorte årsgennemsnitlige effektive renter for 30-årige realkreditobligationer for årene 2003 til 2007.
- 3) En beskatning af kapitalafkast på 38,98 pct., fastsat som summen af satserne for indkomståret 2008 for bundskatten (5,48 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer mv. (personskatteloven), sundhedsbidraget (8,0 pct.), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,8 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,7 pct.).
- 4) En beskatning af løbende ydelse på 41,98 pct., fastsat som gennemsnittet af henholdsvis summen af satserne for indkomståret 2008 for bundskatten (5,48 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer mv. (personskatteloven), sundhedsbidraget (8,0 pct.), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,8 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,7 pct.) og summen af satserne for indkomståret 2008 for bundskatten (5,48 pct.) og mellemskatten (6,0 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer mv. (personskatteloven), sundhedsbidraget (8,0 pct.), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,8 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,7 pct.).
- 5) En løntalsregulering af løbende ydelse på 2,76 pct. årligt, fastsat som gennemsnittet af 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent, for årene 2005 til 2009.

§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009 og har virkning for ulykker indtrådt den 1. juli 2007 eller senere og for erhvervssygdomme anmeldt den 1. juli 2007 eller senere, når løbende ydelser omsættes til kapitalbeløb i perioden fra den 1. januar 2009 til den 31. december 2009.

Stk. 2.Bekendtgørelse nr. 1068 af 11. december 2003 om regler for omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade har fortsat virkning for ulykker indtrådt før den 1. juli 2007 og for erhvervssygdomme anmeldt før den 1. juli 2007.

Stk. 3.Bekendtgørelse nr. 1263 af 26. oktober 2007 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2008 efter lov om arbejdsskadesikring for ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt den 1. juli 2007 eller senere ophæves pr. 1. januar 2009.

Bilag 1. Tabel A: Erhvervsevnetabserstatning uden omsætningsmulighed fra det 63. år

Fyldt alder	Mænd	Kvinder	Fyldt alder	Mænd	Kvinder
5	29,632	29,984	35	15,335	15,632
6	29,175	29,528	36	14,842	15,133
7	28,717	29,070	37	14,348	14,633
8	28,258	28,611	38	13,854	14,132
9	27,797	28,150	39	13,359	13,630
10	27,334	27,687	40	12,864	13,127
11	26,870	27,223	41	12,368	12,623
12	26,404	26,757	42	11,872	12,119
13	25,937	26,290	43	11,376	11,613
14	25,468	25,821	44	10,879	11,106
15	24,998	25,350	45	10,382	10,599

16	24,526	24,878	46	9,884	10,091
17	24,053	24,404	47	9,386	9,581
18	23,579	23,928	48	8,887	9,071
19	23,103	23,451	49	8,387	8,559
20	22,626	22,973	50	7,887	8,047
21	22,147	22,493	51	7,386	7,533
22	21,668	22,012	52	6,884	7,017
23	21,187	21,529	53	6,380	6,500
24	20,705	21,044	54	5,875	5,981
25	20,221	20,559	55	5,368	5,460
26	19,737	20,072	56	4,858	4,937
27	19,251	19,583	57	4,345	4,410
28	18,765	19,094	58	3,829	3,881
29	18,277	18,603	59	3,308	3,347
30	17,789	18,111	60	2,782	2,809
31	17,300	17,617	61	2,250	2,266
32	16,810	17,123	62	1,709	1,717
33	16,319	16,627			
34	15,827	16,130			

Tabel B: Forsørgertabserstatning, mænd										
Fylt alder	Resterende erstatningsperiode, antal hele år									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	0,579	1,155	1,729	2,300	2,869	3,435	3,998	4,559	5,117	5,672
19	0,579	1,155	1,729	2,300	2,869	3,435	3,998	4,558	5,116	5,671
20	0,579	1,155	1,729	2,300	2,868	3,434	3,997	4,557	5,115	5,669
21	0,579	1,155	1,729	2,300	2,868	3,434	3,996	4,556	5,113	5,668
22	0,579	1,155	1,729	2,300	2,868	3,433	3,996	4,555	5,112	5,666
23	0,579	1,155	1,729	2,299	2,867	3,433	3,995	4,554	5,111	5,664
24	0,579	1,155	1,729	2,299	2,867	3,432	3,994	4,553	5,109	5,662
25	0,579	1,155	1,728	2,299	2,866	3,431	3,993	4,552	5,107	5,660
26	0,579	1,155	1,728	2,299	2,866	3,430	3,992	4,550	5,106	5,658
27	0,579	1,155	1,728	2,298	2,865	3,430	3,991	4,549	5,104	5,655
28	0,579	1,155	1,728	2,298	2,865	3,429	3,989	4,547	5,101	5,652
29	0,579	1,155	1,728	2,297	2,864	3,428	3,988	4,545	5,099	5,649

30	0,579	1,155	1,727	2,297	2,863	3,427	3,987	4,543	5,096	5,646
31	0,579	1,155	1,727	2,297	2,863	3,426	3,985	4,541	5,094	5,642
32	0,579	1,154	1,727	2,296	2,862	3,424	3,983	4,539	5,090	5,638
33	0,579	1,154	1,727	2,295	2,861	3,423	3,981	4,536	5,087	5,634
34	0,579	1,154	1,726	2,295	2,860	3,421	3,979	4,533	5,083	5,629
35	0,579	1,154	1,726	2,294	2,859	3,420	3,977	4,530	5,079	5,624
36	0,579	1,154	1,725	2,293	2,858	3,418	3,974	4,527	5,075	5,619
37	0,579	1,154	1,725	2,293	2,856	3,416	3,972	4,523	5,070	5,613
38	0,579	1,153	1,724	2,292	2,855	3,414	3,969	4,519	5,065	5,606
39	0,578	1,153	1,724	2,291	2,853	3,412	3,965	4,515	5,059	5,599
40	0,578	1,153	1,723	2,290	2,852	3,409	3,962	4,510	5,053	5,591
41	0,578	1,153	1,723	2,288	2,850	3,406	3,958	4,505	5,046	5,582
42	0,578	1,152	1,722	2,287	2,848	3,403	3,954	4,499	5,039	5,573
43	0,578	1,152	1,721	2,286	2,845	3,400	3,949	4,493	5,031	5,563
44	0,578	1,152	1,720	2,284	2,843	3,396	3,944	4,486	5,022	5,552
45	0,578	1,151	1,720	2,283	2,840	3,393	3,939	4,479	5,013	5,540
46	0,578	1,151	1,719	2,281	2,838	3,388	3,933	4,471	5,003	5,527
47	0,578	1,150	1,718	2,279	2,834	3,384	3,927	4,462	4,991	5,513
48	0,578	1,150	1,716	2,277	2,831	3,379	3,919	4,453	4,979	5,497
49	0,578	1,149	1,715	2,275	2,827	3,373	3,912	4,443	4,966	5,480
50	0,577	1,149	1,714	2,272	2,823	3,367	3,904	4,432	4,951	5,462
51	0,577	1,148	1,712	2,269	2,819	3,361	3,894	4,420	4,936	5,442
52	0,577	1,147	1,711	2,266	2,814	3,354	3,885	4,406	4,919	5,421
53	0,577	1,147	1,709	2,263	2,809	3,346	3,874	4,392	4,900	5,398
54	0,577	1,146	1,707	2,260	2,803	3,338	3,862	4,377	4,880	5,372
55	0,577	1,145	1,705	2,256	2,797	3,329	3,850	4,360	4,858	5,345
56	0,576	1,144	1,703	2,252	2,790	3,319	3,836	4,342	4,835	
57	0,576	1,143	1,700	2,247	2,783	3,308	3,821	4,322		
58	0,576	1,142	1,697	2,242	2,775	3,296	3,805			
59	0,576	1,140	1,694	2,237	2,767	3,284				
60	0,575	1,139	1,691	2,231	2,757					
61	0,575	1,138	1,688	2,224						
62	0,574	1,136	1,684							
63	0,574	1,134								
64	0,574									

Tabel C: Forsørgertabserstatning, kvinder										
Fyldt alder	Resterende erstatningsperiode, antal hele år									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	0,579	1,156	1,730	2,301	2,870	3,436	4,000	4,561	5,120	5,676
19	0,579	1,156	1,729	2,301	2,870	3,436	4,000	4,561	5,119	5,675
20	0,579	1,155	1,729	2,301	2,869	3,436	3,999	4,560	5,118	5,674
21	0,579	1,155	1,729	2,301	2,869	3,435	3,999	4,559	5,118	5,673
22	0,579	1,155	1,729	2,300	2,869	3,435	3,998	4,559	5,117	5,672
23	0,579	1,155	1,729	2,300	2,869	3,435	3,998	4,558	5,116	5,671
24	0,579	1,155	1,729	2,300	2,868	3,434	3,997	4,557	5,115	5,669
25	0,579	1,155	1,729	2,300	2,868	3,434	3,996	4,556	5,113	5,668
26	0,579	1,155	1,729	2,300	2,868	3,433	3,996	4,555	5,112	5,666
27	0,579	1,155	1,729	2,299	2,867	3,433	3,995	4,554	5,111	5,664
28	0,579	1,155	1,729	2,299	2,867	3,432	3,994	4,553	5,109	5,662
29	0,579	1,155	1,728	2,299	2,866	3,431	3,993	4,552	5,107	5,660
30	0,579	1,155	1,728	2,299	2,866	3,430	3,992	4,550	5,106	5,658
31	0,579	1,155	1,728	2,298	2,865	3,430	3,991	4,549	5,104	5,655
32	0,579	1,155	1,728	2,298	2,865	3,429	3,989	4,547	5,101	5,652
33	0,579	1,155	1,728	2,297	2,864	3,428	3,988	4,545	5,099	5,649
34	0,579	1,155	1,727	2,297	2,863	3,427	3,987	4,543	5,096	5,646
35	0,579	1,155	1,727	2,297	2,863	3,426	3,985	4,541	5,094	5,642
36	0,579	1,154	1,727	2,296	2,862	3,424	3,983	4,539	5,090	5,638
37	0,579	1,154	1,727	2,295	2,861	3,423	3,981	4,536	5,087	5,634
38	0,579	1,154	1,726	2,295	2,860	3,421	3,979	4,533	5,083	5,629
39	0,579	1,154	1,726	2,294	2,859	3,420	3,977	4,530	5,079	5,624
40	0,579	1,154	1,725	2,293	2,858	3,418	3,974	4,527	5,075	5,619
41	0,579	1,154	1,725	2,293	2,856	3,416	3,972	4,523	5,070	5,613
42	0,579	1,153	1,724	2,292	2,855	3,414	3,969	4,519	5,065	5,606
43	0,578	1,153	1,724	2,291	2,853	3,412	3,965	4,515	5,059	5,599
44	0,578	1,153	1,723	2,290	2,852	3,409	3,962	4,510	5,053	5,591
45	0,578	1,153	1,723	2,288	2,850	3,406	3,958	4,505	5,046	5,582
46	0,578	1,152	1,722	2,287	2,848	3,403	3,954	4,499	5,039	5,573

47	0,578	1,152	1,721	2,286	2,845	3,400	3,949	4,493	5,031	5,563
48	0,578	1,152	1,720	2,284	2,843	3,396	3,944	4,486	5,022	5,552
49	0,578	1,151	1,720	2,283	2,840	3,393	3,939	4,479	5,013	5,540
50	0,578	1,151	1,719	2,281	2,838	3,388	3,933	4,471	5,003	5,527
51	0,578	1,150	1,718	2,279	2,834	3,384	3,927	4,462	4,991	5,513
52	0,578	1,150	1,716	2,277	2,831	3,379	3,919	4,453	4,979	5,497
53	0,578	1,149	1,715	2,275	2,827	3,373	3,912	4,443	4,966	5,480
54	0,577	1,149	1,714	2,272	2,823	3,367	3,904	4,432	4,951	5,462
55	0,577	1,148	1,712	2,269	2,819	3,361	3,894	4,420	4,936	5,442
56	0,577	1,147	1,711	2,266	2,814	3,354	3,885	4,406	4,919	
57	0,577	1,147	1,709	2,263	2,809	3,346	3,874	4,392		
58	0,577	1,146	1,707	2,260	2,803	3,338	3,862			
59	0,577	1,145	1,705	2,256	2,797	3,329				
60	0,576	1,144	1,703	2,252	2,790					
61	0,576	1,143	1,700	2,247						
62	0,576	1,142	1,697							
63	0,576	1,140								
64	0,575									